

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco/IBAPE-PE, é a entidade filiada ao IBAPE NACIONAL, que congrega no âmbito do Estado de Pernambuco, os profissionais que se dedicam a Engenharia de Avaliações e Perícias, formando e selecionando engenheiros, desde a sua fundação em 21 de junho de 1971, com o objetivo de aprimorar e melhorar cada vez mais o nível técnico e qualidade dos serviços que estes profissionais prestam à coletividade.

No desempenho do seu mister, cumpre ao IBAPE-PE trazer à sociedade informações que fomentem o conhecimento das atividades que compõem esse ramo da engenharia, a fim de promover a compreensão acerca dos custos e das obrigações da profissão.

As principais atividades exercidas pelo engenheiro avaliador e perito são: avaliações de imóveis, de indústrias, de glebas, de imóveis rurais, de máquinas e instalações, perícias em ações de desapropriações, revisórias e renovatórias de aluguel, vistorias, inventários, partilhas e outras pendências.

Outrossim, em relação aos custos e às obrigações inerentes à atividade de engenharia de avaliações e perícias, merecem destaque alguns aspectos correlatos ao desempenho da função:

- Caracterizada pela descontinuidade, a atividade exige, na confecção de uma avaliação ou de uma perícia, pesquisas e diligências constantes, como consequência de atendimentos simultâneos necessários para que o profissional tenha um volume de serviços que justifique o exercício de suas funções.
- O avanço dos recursos científicos e tecnológicos, aliado às exigências da vida atual, exige dos profissionais a participação em congressos, seminários, palestras, cursos de extensão, pós-graduação, mestrado, reciclagem e aperfeiçoamento, aquisição frequente de livros e assinatura de revistas especializadas, visando sua constante atualização;
- O exercício profissional da atividade requer a manutenção de escritório especializado, cuja infraestrutura e equipamentos de apoio devem ser adequados para garantir a excelência na prestação de serviços.
- A ausência de férias integrais, 13º salário, FGTS, bem como de aposentadoria condizente com a remuneração habitual, exige dos profissionais a continuidade da atividade, no intuito de manter um padrão de vida médio.

- Nos trabalhos requisitados para a esfera judicial, além da elaboração do laudo pericial, os profissionais realizam tarefas de natureza diversa, que devem ser consideradas quando do arbitramento dos honorários, quais sejam: assinatura do termo de compromisso, elaboração de proposta de honorários, estudo dos quesitos formulados, reuniões de peritos e assistentes técnicos, assinatura do juiz ou de parte na ART, ida e volta ao fórum para acompanhamento do processo em suas diversas fases, audiência, inspeção judicial, além do deslocamento ao local objeto da perícia, coleta de dados, fotografias e pesquisas complementares.

Ante o exposto, o presente Regulamento de Honorários tem por objetivo traduzir a importância do serviço especializado prestado pelo engenheiro avaliador e perito e estabelecer um parâmetro mínimo para compatibilizar interesses entre profissionais e clientes em matéria de honorários, garantindo ao profissional uma remuneração compatível com o trabalho que executa.

II – NORMAS GERAIS

Art. 1º. Os valores constantes desse regulamento serão observados pelos profissionais que prestarem serviços de engenharia de avaliações e perícias no Estado de Pernambuco.

§ 1º. Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações efetivadas por pessoas físicas ou jurídicas não registradas no CREA/PE, nos termos da Lei Federal nº. 5.194/66 e da Resolução nº. 345/1990 do CONFEA.

§ 2º. O associado ao IBAPE-PE deve observar os dispositivos deste regulamento, ressalvadas as exceções expressamente previstas, sob pena de sofrer sanções disciplinares constantes do Estatuto Social e do Código de Ética Profissional, Resolução 1.002/2002 do CONFEA, sem exclusão das sanções administrativa, cível e penal cabíveis.

Art. 2º. É recomendável a contratação da prestação de serviços preferencialmente por escrito.

§ 1º. Em qualquer caso, seja por escrito, seja verbalmente, o profissional deverá obter a assinatura do cliente na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), efetivadas nos CREA-PE, nos termos da Resolução 345/1990 do CONFEA e da Lei Federal nº. 6.496/1977.

§ 2º. Qualquer que seja a forma de contratação, o profissional pode requerer um adiantamento de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos honorários acordados, visando custear as despesas iniciais inerentes à realização dos serviços necessários.

Art. 3º. Em todas as propostas para elaboração de trabalhos técnicos, o profissional deve apresentar proposta formal, e, caso necessário, um orçamento prévio detalhado que justifique o valor de seus honorários, levando em consideração os itens constantes deste regulamento.

[Handwritten signature]

Art. 4º. Nos casos de grande complexidade, onde não seja possível uma aferição exata da extensão dos trabalhos, o profissional poderá apresentar uma estimativa provisória a ser complementada com o andamento ou término dos serviços.

Art. 5º. Caso haja supressão total ou parcial do trabalho contratado, o profissional terá direito ao recebimento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários pactuados a título de indenização, principalmente em relação ao serviço já executado e parcelas recebidas.

Art. 6º. Os valores citados no presente Regulamento não incluem despesas necessárias para a realização dos serviços como deslocamento, alimentação, estada, dentre outras, as quais deverão ser ressarcidas simultaneamente aos honorários profissionais.

III – HONORÁRIOS

Art. 7º. Os honorários profissionais de engenharia de avaliação e perícias devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a competência do profissional responsável, a complexidade do serviço e o prazo de entrega.

Parágrafo único. Os serviços que forem realizados em locais onde haja risco pessoal aos profissionais, os honorários serão regulados por acordo prévio entre as partes, em valores superiores ao estabelecido por este regulamento.

Art. 8º. Os honorários profissionais em trabalhos que envolvam realização de laudos de avaliação de bens e perícias judiciais ou extrajudiciais serão calculados prioritariamente em função do tempo necessário para execução do serviço.

§ 1º. Na impossibilidade da fixação em razão do tempo ou por convenção das partes é possível determinar os honorários em função do valor estimado previamente, relativo ao bem objeto do trabalho ou importância em discussão.

Art. 9º. O valor mínimo da hora técnica é de R\$ 300,00 (trezentos reais), acrescidos dos custos relativos a impostos e taxas.

Art. 10. Nas avaliações de bens típicos (lote, casa e apartamento) e que possuam mercado bem definido, o tempo mínimo para execução do serviço, garantidos a qualidade do trabalho e o grau de fundamentação especificado, e seus respectivos honorários são:



Para uso exclusivo do associado nº 417 – Engenheiro NILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA

Válido até 31/12/2019

Grau de Fundamentação	Tempo mínimo	Honorário Mínimo
I	12 horas	R\$ 3.600,00
II	24 horas	R\$ 7.200,00
III	36 horas	R\$ 10.800,00

Art. 11. Nas perícias que não envolvam avaliações, o tempo mínimo necessário para execução de um serviço, garantindo-se a qualidade do trabalho, é de 12 horas, sendo o honorário mínimo admitido de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Art. 12. Nas perícias que também envolvam avaliações, o tempo mínimo necessário para execução dos serviços deve ser somado, ou seja, o honorário mínimo é de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) para grau de Fundamentação I, R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) para o grau de Fundamentação II e R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) para o grau de undamentação III.

Art. 13. Nos casos em que se deseja determinar os honorários em função do valor estimado previamente relativo ao bem objeto do trabalho ou importância em discussão, devem-se aplicar os seguintes valores:

Valor Estimado	Cálculo da Remuneração
Até 135.000,00	Mínimo de R\$ 1.350,00
R\$ 135.000,00 a R\$ 210.000,00	0,85% + R\$ 210,00
R\$ 210.000,00 a R\$ 300.000,00	0,75% + 420,00
R\$ 300.000,00 a R\$ 450.000,00	0,65% + 720,00
R\$ 450.000,00 a R\$ 675.000,00	0,55% + R\$ 1.170,00
R\$ 675.000,00 a R\$ 1.050.000,00	0,45% + R\$ 1.845,00
R\$ 1.050.000,00 a 1.575.000,00	0,40% + R\$ 2.370,00
R\$ 1.575.000,00 a R\$ 2.400.000,00	0,35% + R\$ 3.150,00
R\$ 2.400.000,00 a R\$ 3.600.000,00	0,30% + R\$ 4.350,00
R\$ 3.600.000,00 a R\$ 5.400.000,00	0,25% + R\$ 6.150,00
A partir de R\$ 5.400.000,00	0,20% + R\$ 8.850,00

Art. 14. O valor mínimo dos honorários para realização de vistorias em Estádios de Futebol conforme previsto na Portaria nº. 124/2009 do Ministério dos Esportes, ou a que vier a substituí-la é de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para cálculo do valor dos honorários será considerado R\$ 1,50 vezes o número de expectadores informados pela CBF. Dependendo do estado de conservação do estádio é ilícito

Para uso exclusivo do associado nº 417 – Engenheiro NILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA

Válido até 31/12/2019

ao engenheiro considerar até 50% a mais no valor dos honorários calculados anteriormente relativos à maior quantidade de horas necessárias para execução do serviço.

Art. 15. Nas ações que envolvam locação, para efeitos unicamente de utilização deste regulamento, o valor do bem será considerado como 100 (cem) vezes o valor do aluguel vigente.

Art. 16. Nos casos que envolvam vistorias cautelares de imóveis urbanos, o valor dos honorários mínimos corresponderá a R\$ 700,00 por unidade, aplicando-se a tabela a seguir:

Honorários (R\$/Unidades)	Número de Unidades
1 a 10	Negociação entre as partes, respeitando-se o honorário mínimo por unidade.
11 a 20	300,00
21 a 30	290,00
31 a 40	280,00
Acima de 40	270,00

Parágrafo único. Nessa tabela considera-se que os imóveis se localizam na mesma microrregião e que as edificações possuem até 100,00 m². Acima dessa área deve ser acrescido o valor proporcional da unidade, no caso de 20 unidades, R\$ 3,00/m² adicional. Para as áreas comuns de edifícios e para unidades não padronizadas o valor dos honorários será cobrado com base nas horas técnicas.

Art. 17. Em casos envolvendo vistorias de imóveis rurais, o valor do honorário mínimo deverá ser definido com base nas horas técnicas.

Art. 18. Quando da conclusão do processo judicial ou deslinde do caso extrajudicial, será lícito o recebimento, pelo assistente técnico, de um valor percentual em função de êxito obtido, estabelecido em no mínimo 2,00% do proveito auferido pelo cliente.

IV – CÁLCULO DAS DESPESAS

Art. 19. As despesas para realização dos trabalhos devem ser somadas aos honorários definidos anteriormente. Entre essas destacamos:

I – Custos de deslocamento. Quando realizado em veículo deve-se contabilizar o custo com combustível, manutenção, desgaste das peças, impostos, entre outros;

II – Custos relativos à execução propriamente dita do laudo ou parecer, sendo: papel, cartucho de tinta ou tonner, impressão ou revelação de fotos, ART, etc.

III – Custos com manutenção de escritório, relacionados ao tempo em que o trabalho foi executado. Podendo destacar: telefone, provedor de internet, internet banda larga, energia elétrica, papel de fax, entre outros.

IV – Custos da empresa. Deve-se ratear os custos a seguir entre os trabalhos executados de forma ponderada em relação ao tempo. Destacamos a seguir alguns itens: despesas relativas a impostos, taxas e notas fiscais, aluguel, anuidades do CREA, manutenção, retorno do imobilizado, contador, cursos de aperfeiçoamento, assinatura de periódicos, entre outros.

V – Custos com viagem: quando o profissional da engenharia, arquitetura ou agronomia tiver a necessidade de se deslocar para realização de trabalhos fora da sua região normal, devem ser contabilizados ainda os custos de deslocamentos, bem como alimentação, estadia, etc.

Parágrafo único. Através do acerto prévio, as despesas referidas neste artigo poderão ser reembolsadas pelo contratante, na ocasião do pagamento da parcela final dos honorários, mediante apresentação dos comprovantes, sempre que possível.

Art. 20. As despesas de prestação de serviços técnicos por terceiros que envolvam análises, ensaios, levantamentos, confecção de desenhos técnicos, etc., serão cobradas com base na tabela de honorários da respectiva modalidade profissional.

V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Este Regulamento de Honorários entra em vigor a partir do seu registro no CREA/PE, somente podendo ser modificado por decisão de Assembleia Geral do IBAPE-PE, sempre que as circunstâncias assim o exigirem.

Parágrafo único. Os valores dos honorários constantes deste regulamento serão, após o primeiro ano de vigência, corrigidos com base no Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM.

Art. 22. Eventuais dúvidas acerca da interpretação ou aplicação do presente regulamento serão dirimidas única e exclusivamente pela Diretoria do IBAPE-PE, podendo o associado solicitar o arbitramento oficial do Instituto, quando necessário, e de cuja decisão não caberá recurso.



Para uso exclusivo do associado nº 417 – Engenheiro NILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA

Válido até 31/12/2019

Art. 23. Este Regulamento de honorários é de uso exclusivo dos associados desse Instituto, sendo proibida qualquer forma de reprodução que caracterize plágio ou representante utilização dos direitos dos associados do IBAPE-PE, junto ao Judiciário ou Entidades Públicas ou Privadas, quanto à fixação de Honorários, sendo que sua violação acarretará as penalidades civis e/ou criminais previstas no Art. 184 do Código penal Brasileiro e Lei Nº 9610.

Recife, 12 de Julho de 2019.

Engenheiro Civil Tácio Quadros Maia
Presidente IBAPE-PE

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado de Pernambuco
IBAPE-PE Presidente